



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Registro: 2018.0000619075

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0003482-83.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HUGO GABRIEL NARDIN DE MORAES.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer o concurso material entre os crime praticados pelo apelado, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Apelação Criminal nº 0003482-83.2016.8.26.0037

Apelante: **MINISTÉRIO PÚBLICO**

Apelado: **HUGO GABRIEL NARDIN DE MORAES**

Segunda Vara Criminal da Comarca de Araraquara – SP

Voto nº 28.632

Vistos.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Carlos Eduardo Zanini Maciel, que condenou Hugo Gabriel Nardin de Moraes à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto (artigo 387, 2º, do Código de Processo Penal), como incurso no artigo 129, § 9º, e artigo 147, “caput”, na forma do artigo 70, “caput”, 1ª parte, todos do Código Penal, por ter, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendido a integridade física de sua ex-companheira Aline da Silva Rodrigues, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como por tê-la ameaçado, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na promessa de matá-la.

O Ministério Público, em suas razões de recurso, requer o afastamento do concurso formal e o reconhecimento do concurso material de infrações.

Em contrarrazões, o apelado Hugo Gabriel requer o desprovimento do recurso.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 90/92 e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 123/125.

Igualmente, a autoria delitiva ficou suficientemente demonstrada nos autos, tanto que o apelado sequer interpôs recurso contra sua condenação.

Assiste razão ao Ministério Público que se insurge quanto à aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Praticados os crimes mediante mais de uma ação, em momentos distintos e tendo sido ofendidos bens jurídicos diferentes, vislumbra-se cuidar-se de hipótese de concurso material, o que faz com que as reprimendas de cada um deles sejam aplicadas cumulativamente.

Assim, somam-se as penas fixadas (4 meses de detenção para o crime de lesão corporal e 1 mês e 15 dias para a ameaça), totalizando a pena do apelado em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Dessa forma, **DOU PROVIMENTO** ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer o concurso material entre os crime praticados pelo apelado, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

TOLOZA NETO

relator

assinatura eletrônica